

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1537 -
1538/2533

นายสำอองค์ พันธุ์สนิท
นายพงษ์ พิทักษ์วาณิชย์
นายสำอองค์ พันธุ์สนิท โจทก์

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 120)

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์และจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกัน โดยเรียกนายสำอองค์พันธุ์สนิทว่า โจทก์ และเรียกนายพงษ์พิทักษ์
วาณิชย์ ว่า จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยและห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องหรือขัดขวาง
การครอบครองและการก่อสร้างตึกแถวบนที่ดินที่โจทก์ได้รับสิทธิให้ทำการก่อสร้าง
ส่วนคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 60,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
จำเลย นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114,115)

คำสั่ง

ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>